

감사결과처분(요구)서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	4	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 2개월 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 경고2, 신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 계약 업무처리 부적정

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준』 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 의거, 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 의한 공사를 수의계약으로 체결할 수 없다. 다만, 같은 예규의 제16조제2항에 따라 1. 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, 2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할 시공함이 효율적인 공사, 3. 하자책임구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사로 한정하고 있음

가. 설계서가 별도로 작성되는 공사

나. 공사의 성격상 공종(工種)간 시공 목적물, 시공 시기, 시공 장소 등이 명확히 구분되는 공사

2. 현황 및 지적내용

(단위: 천원)

사업명	발 주 현 황				비고
	계약명	계약방법	금액	사업내용	
2021년 산불진화차량 차고지 신설 공사	다목적 산불진화차량 차고지 신설(△△△)	수의계약(1인)	20,860	본소 산불진화차량 차고지 설치(가설건축물)	㈜△△△△
	다목적 산불진화차량 차고지 신설(△△△)	"	49,860	△△△분소 산불진화차량 차고지 설치(가설건축물)	㈜△△△△
2019년 자생식물증식장 조성공사	자생식물증식장 조성용 황마사(토양) 구매	"	19,000	자생식물증식장 성토작업용 토양 구매	㈜△△△△
	△△△ 자생식물증식장 조성공사(토공)	"	21,000	자생식물증식장 외부양묘장 조성 등 기반공사	㈜△△△△
	자생식물증식장 폐기물 처리 용역	"	9,829	자생식물증식장 조성 폐기물 처리	㈜△△△△△△
	자생식물증식장(온실) 조성공사	소액수의 견적	90,370	자생식물증식장 비닐온실 및 부대시설	(주)△△△△
	자생식물증식장 보호 외곽헨스 조성공사	수의계약(1인)	20,891	자생식물증식장 경계헨스 설치	△△△△㈜
	자생식물증식장 급수배관공사	"	7,634	자생식물증식장 외부묘포장 및 온실 내 배관	△△△△△△

○ (다목적산불진화차량 차고지) △△△△△△△에서는 산불발생 시 전천후 진화 업무에 효율성을 높이기 위해‘2021년 다목적 산불진화 차량 차고지 신설’사업을 추진하였다. 사무소 내부보고에 따르면 △△ 소재의 △△△△△△ 본소 △△ 건물 옆에 6m × 4m × 3m 규모의 차고지 1동과 △△△ 소재의 △△△ 분소 주차장부지에 9m × 7m × 3m 규모의 차고지 1동을 계획하였고 총사업예산은 **,**,***원 규모임

- 관련 실시설계 용역(용역비 **,***천원)결과에 따르면 총 **,**,***원 규모로 설계 하여 곧이어 내부 보고를 통해 사업계획 확정 및 추진을 실시하였음
- △△△△△△-4509(2021.06.07.) 및 △△△△△△-4510(2021.06.07.)을 통해 사업 계획을 변경하여 종전의 **,**,***원의 사업비를 △△△ △△△ 분소에 **,**,***원을 △△△ △△△ 사무소에 **,**,***원을 별다른 사유를 기재 하지 아니한 채 분할하여 발주처리 하였음

○ (2019년 자생식물증식장 조성공사) 한편, 자생식물 기후대 등을 고려한 권역별 증식시설을 구축하여 향후 △△△△ 복원사업에 필요한 자생식물 확보를 하기 위하여 2019년 6월부터 9월까지 총 **,**,***원 규모로 △△△ △△△ △△△ 405전, 406-9전 일원에 3,700 m^2 에 이르는 자생식물증식장을 조성하였고 2019년 3월 비닐하우스 등을 포함한 5개 시설을 설치하도록 사업계획을 확정하였음

- 사업의 성격과 내용을 종합적으로 검토해 볼 때 단일 시설사업으로 일괄 추진 하도록 사업계획을 수립하고 설계서를 작성하여 추진하였어야 함에도 자생식물 증식장에 소요되는 각각의 공종을 6건으로 분할하여 국가계약법 시행령 제26조제1항 제5호가목에 해당하는 수의계약으로 체결하여 업무처리를 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고2, 신분상 주의2 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 수의계약 분리 발주 등 계약업무 처리 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ △급	△△△	△△	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	경고	2020.02.03.~현재
2	△△△ △급	△△△	△△	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	경고	2018.02.01.~2020.02.02.
3	△△△ △급	△△△	△△△△	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2021.02.02.~2022.02.13.
4	△△△ △급	△△△	△△△△△△	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△)	주의	2019.01.24.~2020.02.02.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련